

УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утвердившего
должностной регламент)

(подпись) (_____
(инициалы, фамилия)
"__" ____ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

специалиста-эксперта Отдела организации и проведения профилактических мероприятий

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) специалист-эксперт Отдела организации и проведения профилактических мероприятий Контрольного управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками относится к старшей группе должностей государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 09-3-4-033.

2. Область профессиональной служебной деятельности специалиста-эксперта: регулирование промышленности и энергетики.

3. Вид профессиональной служебной деятельности специалиста-эксперта: Регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

4. Назначение на должность и освобождение от должности специалиста-эксперта осуществляется руководителем Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

5. Специалист-эксперт непосредственно подчиняется начальнику отдела организации и проведения профилактических мероприятий Контрольного управления.

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

6. Для замещения должности специалиста-эксперта устанавливаются следующие квалификационные требования:

6.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим специальностям, направлениям подготовки: экономика и управление, прикладная информатика, юриспруденция, системный анализ и управление.

6.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

6.3. Наличие базовых знаний:

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка) 2) знание основ: а) Конституции Российской Федерации б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий. Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, регламента и служебного распорядка Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, правил и норм охраны труда, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства, должностного регламента аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности Положения о Контрольном управлении Службы, Положения об отделе, настоящего должностного регламента.

6.4. Наличие профессиональных знаний:

6.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

1) Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1564 «О проведении субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации» постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 154 «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» Иные нормативные правовые акты в рамках компетенции Федеральной службы по

регулированию алкогольного рынка, структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, регламента и служебного распорядка Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, правил и норм охраны труда, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства, должностного регламента.

6.4.2. Иные профессиональные знания:

1) основ направления и приоритеты государственной политики в области регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля (надзора) организации и проведения профилактических мероприятий обязательные требования к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

6.5. Наличие функциональных знаний:

1) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки понятие, процедура рассмотрения обращений граждан рассмотрение запросов, уведомлений, жалоб.

6.6. Наличие базовых умений:

1) обеспечить выполнение возложенных задач (в соответствии с компетенцией) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата работать со служебными документами на практике применять нормативные правовые акты проводить анализ и прогнозирование, систематизацию информации адаптироваться к новой ситуации и принятию новых подходов в решении поставленных задач умение мыслить системно (стратегически) коммуникативные умения.

6.7. Наличие профессиональных умений:

1) работа в операционной системе, электронной почте, работа в текстовом редакторе, работа с электронными таблицами, подготовка презентаций, использование графических объектов в электронных документах, работа с базами данных работа с внутренними и периферийными устройствами компьютера работа с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет работа в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) проведение анализа информационных ресурсов ЕГАИС, отчетов УТМ, реестр лицензий и информационной системы учёта информации об организациях – участниках алкогольного рынка (электронного паспорта предприятия).

6.8. Наличие функциональных умений:

1) осуществление организации и проведения профилактических мероприятий предоставление информации, сведений и разъяснений по порядку организации и проведения профилактических мероприятий.

III. Должностные обязанности, права и ответственность

7. Основные права и обязанности специалиста-эксперта, а также ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

8. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел организации и проведения профилактических мероприятий, специалист-эксперт обязан:

1) - знать и руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Службы;

- соблюдать общие принципы служебного поведения, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885;

- соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Службы и ее территориальных органов;

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к государственному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

- своевременно и качественно исполнять поручения руководителя Службы, данные в пределах его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим должностным регламентом на высоком профессиональном уровне;

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

- соблюдать Служебный распорядок Службы;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных обязанностей;

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

- беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

- взаимодействовать с работниками структурных подразделений Службы для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные законодательством Российской Федерации;

- сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

- не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа;
- соблюдать правила публичных выступлений и предоставления служебной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- проявлять корректность в обращении с гражданами, работниками Службы и должностными лицами;
- уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой

;

2) 8.1. осуществлять организацию, контроль за проведением и проведение профилактических мероприятий;

8.3. участвовать в подготовке и размещении на сайте обзора правоприменительной практики в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с выделением наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, а также классификация причин их возникновения;

8.4. участвовать в подготовке и проведении публичных мероприятий для подконтрольных субъектов с обсуждением полученных результатов проведения обобщения практики осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также осуществлять анализ и контроль за проведением публичных мероприятий территориальными органами;

8.5. участвовать в актуализации перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с установленными требованиями;

8.6. участвовать в разработке и осуществлении мониторинга выполнения Ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на текущий год;

8.7. осуществлять сбор сведений для подготовки ежегодного Доклада об итогах реализации программы профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований;

8.8. осуществлять мониторинг и анализ результатов контрольной работы, проводить мероприятия, направленные на повышение эффективности мероприятий по контролю, а также мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в рамках компетенции Отдела;

8.9. изучать результаты работы Службы по проведению контрольных и профилактических мероприятий для выявления лучших практик работы;

8.10. изучать внутреннюю и внешнюю оценку эффективности

профилактических мероприятий;

8.11. участвовать в разработке и проверке соблюдения методологии применения территориальными органами реестра обязательных требований, содержащий перечень обязательных требований, информацию об установивших их нормативных правовых актах, сроке их действия;

8.12. участвовать в разработке и проверке соблюдения методологии применения территориальными органами руководства по соблюдению обязательных требований;

8.13. участвовать в разработке и проверке соблюдения методологии применения территориальными органами проверочных листов (списков контрольных вопросов);

8.14. участвовать в проведении работ по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;

8.15. участвовать в разработке критериев оценки и анализа результатов деятельности участников алкогольного рынка;

8.16. участвовать в пределах компетенции Отдела в разработке Плана деятельности Службы и в подготовке отчета о ходе его выполнения;

8.17. участвовать в пределах компетенции Отдела в разработке годового Плана реализации Концепции открытости Службы и в подготовке отчета о ходе его выполнения;

8.18. участвовать в пределах компетенции Отдела в комплексных, тематических и контрольных проверках деятельности территориальных органов Службы;

8.19. подготавливать для руководства Службы справочные материалы, по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

8.20. рассматривать письменные обращения территориальных органов Службы, федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

8.21. подготавливать и направлять территориальным органам Службы разъяснения по осуществлению контрольно-надзорных функций в пределах компетенции Отдела;

8.22. своевременно рассматривать обращения, запросы граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, принятия по ним решений и направление ответов, в том числе давать разъяснения законодательства по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности;

8.23. рассматривать материалы по обращениям правоохранительных и иных контролирующих органов и подготавливает заключения в части своей компетенции;

8.24. осуществлять подготовку проектов приказов Службы либо участвует в их подготовке в пределах компетенции Отдела;

8.25. осуществлять подготовку самостоятельно или совместно с другими структурными подразделениями Службы предложений об изменении или отмене (признании утратившими силу) приказов и других правовых актов Службы;

8.26. осуществлять комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, образующихся в процессе деятельности Отдела;

8.27. осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Службы и возложенные на Отдел приказами Службы

9. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей специалист-эксперт имеет право:

1) - обеспечение надлежащими организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей

- ознакомление с настоящим должностным регламентом и иными документами, определяющими его право и обязанности по замещаемой должности государственной гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности

- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений по совершенствованию деятельности Службы

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков

- оплату труда и другие выплаты, предусмотренные в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и служебным контрактом

- доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений

- ознакомление с отзывами о его служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и иных документов и материалов

- защиту персональных данных и сведений

- должностной рост на конкурсной основе

- профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

- членство в профессиональном союзе

- рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе

- проведение по его заявлению служебной проверки

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в суде, при прохождении государственной гражданской службы

10. Специалист-эксперт осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и поручениями руководителя Службы, данные в пределах его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, заместителей руководителя Росалкогольтабакконтроля.

11. Специалист-эксперт за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

12. При исполнении служебных обязанностей специалист-эксперт вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) по вопросам:

- организации работы, направленной на исполнение возложенных задач и закрепленных за Отделом функций;
- по подготовке проектов нормативных актов, отчетов информационно-аналитических справок и других документов;
- подготовке предложений, сбору, анализу, обобщению исходной информации, требуемой для подготовки документов в установленные сроки

13. При исполнении служебных обязанностей специалист-эксперт обязан самостоятельно принимать решения по вопросам: вопросы отсутствуют.

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

14. Специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

- в пределах функциональной компетенции принимает участие в подготовке нормативных актов и (или) проектов управленческих и иных решений в части методологического, организационного и информационного обеспечения подготовки соответствующих документов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела

15. Специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов: вопросы отсутствуют.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

16. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений специалист-эксперт установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

VII. Порядок служебного взаимодействия

17. Взаимодействие специалиста-эксперта с гражданскими служащими Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным ранками, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 33, ст. 3196; 2007, № 13, ст.1531; 2009, № 29, ст. 3658), и требований к служебному поведению, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Росалкогольтабакконтроля

VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям

18. Специалист-эксперт не принимает участие в оказании государственных услуг гражданам и организациям.

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

19. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности специалиста-эксперта оценивается по следующим показателям:

1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной дисциплины

своевременности и оперативности выполнения поручений

качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических ошибок)

профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с документами)

способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты

инициативности, творческому подходу к решению поставленных задач, активности в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям

осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений

.

Лист ознакомления

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и роспись в ознакомлении	Дата и номер приказа о назначении на должность	Дата и номер приказа об освобождении от должности